الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية

اختبار الثلاثي الثالث لمادة القانون

ثانوية: مفدي زكرياء الخيثر دورة ماي 2017

الشعبة: تسيير و اقتصاد المدة: ساعة

امتحان البكالوريا التجريبي

على المترشح اختيار موضوع واحد:

الموضوع الأول

الجزء الأول:(06 نقاط)

1 – أذكر آثار عقد العمل؟

2 – أذكر خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي؟ بدون شرح

3 – بشرح مختصر، كيف يتم تكوين عقد البيع؟

الجزء الثاني:(06 نقاط)

من مهام الدولة اليوم القيام بالمشاريع العمرانية الكبرى و العمل على تحسين ظروف معيشة السكان ،و حماية الاقتصاد الوطني ،و نشر العلم و المعرفة ،و حفظ الصحة العامة ،و تأمين المياه الصالحة للشرب و الري...الخ و هكذا أخذت حاجة الدولة إلى المال تزداد يوما بعد يوم كلما اتسعت مهامها.

إن الموارد المالية التي تسعى الدولة إلى تحصيلها تسمى بالإيرادات العامة، أما وجهة الإنفاق الذي تقوم به يسمى بالنفقات العامة. و إن النشاط الذي تبذله الدولة في سبيل الحصول على الموارد اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع و تغطية الحاجات العامة يتم وفق قواعد يدرسها علم المالية العامة.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:

1 – عرف ما تحته خط ؟

2 – كيف تؤمن الدولة احتياجاتها من المال؟بدون شرح

3 – كيف تقوم الدولة بإنفاق الأموال التي تحصل عليها؟بدون شرح

الجزء الثالث:(08 نقاط)

بعد التخرج من الدراسة الجامعية اتفق "أمين" و "امحمد" و "حسين" بإنشاء شركة يقدر رأسمالها بـ 200000 دج مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج حيث قدم أمين مبلغ 90000 دج و امحمد مبلغ 50000 دج أما حسين فدفع الباقي.

1 – ما نوع الشركة

استوفى عقد الشركة على ما يلي :

الأركان الموضوعية العامة ،الأركان الموضوعية الخاصة حسب ما جاءت به المادة 416 من ق م ج ،اتفق الشركاء أن امحمد هو من سيتولى إجراءات الكتابة إلا أنه نسي القيام بما كلف به

2 – في هذه الحالة هل جميع أركان عقد الشركة متوفرة

3 – في حالة وجود نقص ما هو جزاء الإخلال بهذا الركن ؟

* نفرض ان الشركاء الثلاث تداركوا جميع النقائص و أصبح عقد الشركة صحيح

بعد مرور ثلاث سنوات قرر الشركاء رفع رأسمالها فأصبح يقدر بـ 800000 دج مقسمة كما يلي : أمحمد 250000 دج امين 400000 دج حسين 150000 دج في السنة الخامسة من إنشاء الشركة توفي الشريك حسين

4 – في هذه الحالة ما مصير هذه الشركة. مع التعليل

* نفرض استمرار الشركة حيث توسعت أعمال هذه الأخيرة و ازدهرت مما جعل الشركاء يقررون إضافة شركاء حيث أصبح العدد الكلي للشركاء 23 شريك

5 – ما تعليقك في هذه الحالة

الموضوع الثاني

الجزء الأول:(06 نقاط)

1 – عرف الضريبة على الدخل الإجمالي؟

2- ما هي أسباب انقضاء الشركة؟العامة فقط.

3 – ما هي طرق تحصيل الضريبة؟ بدون الشرح.

الجزء الثاني:(06 نقاط)

اشترى مصطفى تاجر مواد غذائية، شاحنة تبريد من شركة خاصة لاستخدامها لأغراض نشاطه التجاري (نقل و توزيع البضائع) و تضمن هذه عملية الشراء هذه اتفاقا يتمثل في تسليم الشاحنة بعد 3 أشهر و دفع ثمنها على أربع أقساط سنوية متساوية من تاريخ إبرام العقد.

المطلوب:

انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:

1 – حدد طبيعة العقد المبرم بين مصطفى و الشركة؟

2 – بين محتوى العقد؟

3 – ما هي الالتزامات المترتبة لكلا الطرفين؟

الجزء الثالث:(08 نقاط)

مؤسسة " يامنة " لإنتاج الأقمشة توظف حوالي 500 عامل موزعين على مختلف المصالح و الورشات حيث أبدى 400 عامل انزعاجهم من ظروف العمل المزرية و ذلك عدم توفر الورشات على النظافة و الشروط الصحية اللائقة ،حيث رفع العمال شكواهم إلى نقابة العمال من أجل تبليغ صاحب العمل و حل المشكل في أقرب وقت ممكن.

المطلوب:

انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:

1 – حدد محتوى النزاع؟

2 – حدد نوع النزاع ،ثم بين شروطه؟

3 – فيما تتمثل الإجراءات الودية المتبعة من أجل حل النزاع؟ بشرح مختصر.

4 – إذا علمت أن حلول التسوية الودية لم تجدي نفعا: حسب رأيك ما هو الإجراء الذي سوف تلجأ إليه النقابة ؟أذكره ثم عرفه.

5 – حدد حالات تعليق العمل مع الإنهاء:

أ – استدعي مهندس الصيانة عبد الصمد إلى آداء الخدمة الوطنية

ب – انتهت مدة العقد الخاصة بالعاملة رشيدة

ت – دخلت الكاتبة عائشة في عطلة مرضية

ث – رئيسة الورشة هند تم حرمانها من الحرية و لم يصدر حكم نهائي ضدها

ج – قدم العامل عيسى التقاعد لبلوغه سن 60

د – إفشاء معلومات تخص المؤسسة من طرف العاملة نعيمة

و – قدمت العاملة فتيحة استقالتها

نصف الراحة النفسية تكون في تقبل الوضع أيا كان و أن تتصالح مع ظروفك تحت مبدأ (دنيا ليست جنة)